

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1063/2533	นายสัณหชัย มณีราช	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด	โจทก์
	นายปรีชา พานิชกุล กับพวก	จำเลย
	บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด จำเลย รวม	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยร่วมฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 425 แผ่นที่ 2)ระหว่าง
พิจารณา ศาลชั้นต้นหมายเรียกบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วม
ตามคำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน
174,315 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินดังกล่าวนับ
แต่วันฟ้องให้แก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยร่วมรับผิดชอบใช้เป็นเงิน
100,000 บาทจำเลยร่วมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 421,420)

จำเลยร่วมได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ

391,388)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยร่วมหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยร่วมหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ